

# CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

|                       |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên thủ tục           | Thủ tục mở sân bay chuyên dùng trên mặt đất, mặt nước                                                                                                                                        |
| Mã thủ tục            | 1.013275                                                                                                                                                                                     |
| Số quyết định         | 2994/QĐ-BQP                                                                                                                                                                                  |
| Cấp thực hiện         | Tỉnh                                                                                                                                                                                         |
| Loại thủ tục          | TTHC được luật giao quy định chi tiết                                                                                                                                                        |
| Lĩnh vực              | Quản lý vùng trời                                                                                                                                                                            |
| Đối tượng thực hiện   | Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Người nước ngoài, Tổ chức nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài |
| Cơ quan có thẩm quyền | Bộ Tổng Tham mưu                                                                                                                                                                             |
| Địa chỉ tiếp nhận HS  |                                                                                                                                                                                              |
| Cơ quan được ủy quyền |                                                                                                                                                                                              |
| Cơ quan phối hợp      |                                                                                                                                                                                              |

## TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị mở sân bay chuyên dùng trên mặt đất, mặt nước gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này, gửi đến Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng. Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì gửi bản điện tử hoặc bản sao điện tử các thành phần hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này.

Bước 2: Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra báo cáo Bộ Tổng Tham mưu có văn bản thống nhất của Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi mở sân bay chuyên dùng trên mặt đất, mặt nước. Trường hợp, hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu có văn bản điện tử yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị mở sân bay chuyên dùng trên mặt đất, mặt nước hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản trả lời gửi Bộ Tổng Tham mưu.

Bước 4: Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thống nhất của Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tổng Tham mưu ra quyết định mở sân bay chuyên dùng. Trường hợp không chấp thuận, Bộ Tổng Tham mưu có văn bản điện tử trả lời, nêu rõ lý do. Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị nhận kết quả qua thư điện tử thì gửi qua thư điện tử cho tổ chức, cá nhân.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

| Tên giấy tờ                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Đơn đề nghị mở sân bay chuyên dùng trên mặt đất, mặt nước                                                                                                                                                                                                                         |                  | 1 bản chính |
| Bản vẽ tổng mặt bằng sân bay, mặt bằng chi tiết khu bay; trong đó thể hiện rõ cốt xây dựng, điểm quy chiếu sân bay, các kích thước, hướng cơ bản của đường cất, hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và các công trình khác của hạ tầng sân bay; ranh giới khu đất xây dựng sân bay |                  | 1 bản chính |
| Thuyết minh mô tả khu vực vùng trời hoạt động của sân bay; phương thức bay; các đường hàng không đi qua sân bay trong bán kính 30 km tính từ điểm quy chiếu sân bay                                                                                                               |                  | 1 bản chính |

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

| Hình thức nộp | Thời hạn giải quyết | Phí, lệ phí | Mô tả |
|---------------|---------------------|-------------|-------|
| Trực tuyến    | 27 ngày làm việc    | Miễn phí    |       |
|               |                     |             |       |

|              |                  |          |  |
|--------------|------------------|----------|--|
| Qua bưu điện | 27 ngày làm việc | Miễn phí |  |
| Trực tiếp    | 27 ngày làm việc | Miễn phí |  |

## CĂN CỨ PHÁP LÝ

| Tên văn bản pháp lý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mã văn bản                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nghị định số 42/2016/NĐ-CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42/2016/NĐ-CP               |
| Nghị định số 101/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam và Nghị định số 42/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở, đóng sân bay chuyên dùng | Nghị định số 101/2025/NĐ-CP |
| Luật Đất đai ngày 18/01/2024;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31/2024/QH15                |
| Luật 61/2014/QH13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 61/2014/QH13                |
| Luật số 62/2020/QH14 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 62/2020/QH14                |
| Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 47/2024/QH15                |

## CƠ QUAN THỰC HIỆN

Cục Tác chiến/Bộ Tổng Tham mưu

## YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

## KẾT QUẢ XỬ LÝ

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

Mã: 000.00.00.G11-KQ1809

## TỪ KHÓA

## MÔ TẢ